

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 727 del 26/10/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 335 del 26/10/20230

OGGETTO:

Lavori di “*Ampliamento del Cimitero comunale*” I lotto funzionale.-
Liquidazione anticipazione del 20% sull'importo contrattuale alla Ditta Appaltatrice.-
CUP: C84E22000010004 - CIG: 9988189250 CAP. 1265 - COD. 1209202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione della G.C. n° 04 del 13/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del I lotto funzionale dei lavori di “*Ampliamento del Cimitero comunale*” I lotto funzionale, redatto dall'Arch. Domenico Passafaro, per l'importo complessivo di € 165.415,64 suddiviso in € 128.283,85 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 2.704,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 34.427,54;
-con propria determinazione a contrarre n° 491 del 18.08.2023, sono stati approvati la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi documenti di gara, nonché si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. a) del D.Lgs n° 36/2023, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;
-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

-con propria determinazione n° 537 del 01/09/2023, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l. con sede in via Emilia n. 35/b a Catanzaro - P.I. 03179940790 che ha offerto un ribasso percentuale del 19,98 % pari ad un importo netto di € 74.805,45 oltre € 2.704,25 per oneri della sicurezza ed € 34.800,41 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 112.310,11 oltre IVA come per legge;

Visto il contratto d'appalto, stipulato in data 18/10/2023, nella forma del documento d'ordine di stipula, per come generato dalla piattaforma MEPA, per mezzo di scrittura privata elettronica firmata digitalmente dall'offerente e dal responsabile del settore competente;

Considerato che:

-con comunicazione, acclarata al protocollo dell'Ente il 25.10.2023 al prot. n. 6084, la ditta GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l. ha inoltrato richiesta di corresponsione dell'anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale, prevista dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
-l'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che l'anticipazione è dovuta in misura del 20% del valore del contratto ed essendo l'importo contrattuale pari a € 112.310,11 (esclusa IVA), l'anticipazione del 20% corrisponde a € 22.462,02 oltre IVA al 10%; inoltre, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;
-in data 25.10.2023 al prot. n. 6084 è stata acquisita agli atti di questo Ente, la Polizza Fidejussoria n. VH040023/DE della ditta GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l., emessa il 24.10.2023 da VHV Versicherungen, in favore del Comune di Squillace, relativa ai lavori in oggetto per l'importo garantito pari alla somma anticipata di € 22.462,02;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 23_23 del 26.10.2023 dell'importo complessivo di € 24.708,22 IVA compresa al 10%, emessa dalla ditta GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l., relativa alla corresponsione dell'anticipazione prevista dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'appalto di cui all'oggetto;

Preso atto che:

-sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere l'anticipazione del 20% richiesta all'Appaltatore;

-l'importo della garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'appalto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione sugli stati di avanzamento lavori;

Visto il DURC prot. n. INAIL_ 39397319 in scadenza il 31.10.2023 attestante la regolarità contributiva della ditta GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l.;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di accogliere l'istanza di richiesta di anticipazione del 20% dell'importo di contratto di € 22.462,02 (esclusa IVA) per i lavori di "*Ampliamento del Cimitero comunale*" I lotto funzionale, presentata dall'impresa GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l.;
2. di approvare la Polizza Fidejussoria n. VH040023/DE emessa il 24.10.2023 da VHV Versicherungen, in favore del Comune di Squillace, per i lavori di cui in premessa, presentata dall'impresa GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l.;
3. di liquidare la fattura n. FATTPA 23_23 del 26.10.2023 dell'importo complessivo di € 24.708,22 IVA compresa al 10%, emessa dalla ditta GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l., aggiudicataria dei lavori in oggetto, quale anticipazione del 20% del valore economico del Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di stabilire che qualora l'esecuzione dei lavori non procedesse secondo i tempi contrattuali, l'Appaltatore decadrà dal beneficio dell'anticipazione e dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione stessa, così come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
5. di gravare la spesa di € 24.708,22 IVA compresa al 10%, sul relativo capitolo del bilancio comunale;
6. di comunicare il contenuto del presente atto alla D.L. per le annotazioni di propria competenza.
7. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
8. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
9. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n° 267/2000 e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs. n° 36/2023;
10. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
12. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1265 - Cod. 1209202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)